

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Vantagens: Indenizações (arts. 49 a 60-E da Lei nº 8.112/1990)

1. Introdução

As **vantagens** recebidas pelos servidores públicos, no contexto da Lei 8.112, incluem as **indenizações, gratificações e adicionais**. Dentre elas, as **indenizações** representam **valores pagos como forma de ressarcimento por despesas que o servidor teve em razão do exercício de suas funções**.

Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

- I - indenizações;
- II - gratificações;
- III - adicionais.

Trata-se, portanto, de uma compensação por custos que o servidor arcou com recursos próprios para cumprir obrigações do trabalho. Entre os tipos de indenizações previstas estão: ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia.

A **ajuda de custo** é destinada ao servidor que, **por necessidade do serviço, é deslocado para uma nova sede de maneira permanente**. Nesse caso, não se trata de uma viagem eventual ou temporária, mas sim de uma **mudança definitiva** para outro local de exercício.

Como essa transferência acarreta gastos com transporte e fixação na nova localidade, a administração pública deve indenizar o servidor por essas despesas. A legislação estabelece que a ajuda de custo não pode exceder o equivalente a três remunerações do servidor.

As **diárias**, por sua vez, são pagas quando o **servidor se afasta da sede de maneira eventual e temporária**, geralmente por motivos de trabalho, como viagens a serviço.

Essa indenização visa cobrir despesas com hospedagem, alimentação e transporte durante o período de afastamento. O valor da diária é fixado por dia de afastamento e varia conforme o cargo do servidor. Assim, se o servidor permanecer afastado por um dia, receberá o valor correspondente a um dia de diária; se ficar cinco dias, receberá o quántuplo desse valor.

Há, ainda, a situação em que o servidor realiza uma viagem a serviço sem necessidade de pernoite, ou seja, sai e retorna à sede no mesmo dia.

Nesses casos, o valor da diária é concedido pela metade, pois presume-se que os custos são reduzidos em comparação a uma viagem com pernoite. Como o valor da diária é estabelecido em valor fixo, a legislação prevê que, nessas situações, o servidor receba apenas metade da quantia correspondente a um dia completo.

A **indenização de transporte** é um benefício concedido ao **servidor que utiliza veículo próprio no desempenho de atividades vinculadas ao cargo ou função que ocupa**. Trata-se de uma compensação pelas despesas decorrentes do uso do transporte particular para fins de trabalho.

É importante destacar que essa indenização não se aplica ao trajeto entre a residência do servidor e o local de trabalho, pois esse deslocamento é de responsabilidade pessoal do servidor. O foco da indenização está no uso do veículo para atividades externas em nome do órgão público.

Um exemplo clássico é o do oficial de justiça que realiza diligências com seu próprio carro, seja para entregar mandados, realizar citações ou executar penhoras. Nesses casos, ele faz jus à indenização de transporte, por utilizar o veículo pessoal em serviço da administração pública.

Já o **auxílio-moradia** é destinado ao **servidor que se desloca para outra localidade**, designado para exercer um cargo ou função de confiança, **por determinação da administração pública**. Nessa situação, o servidor muda de sede de forma não eventual, e a finalidade do auxílio é ajudar com os custos de moradia no novo local, como o pagamento de aluguel.

A concessão desse auxílio depende do cumprimento de requisitos específicos previstos em norma, os quais garantem que o benefício seja corretamente aplicado.

Essas indenizações, como um todo, têm a finalidade de restituir ao servidor os custos que ele teve em razão do trabalho, sempre relacionados a exigências da administração pública. Elas não constituem acréscimo patrimonial, mas sim ressarcimentos de valores gastos pelo servidor no exercício de suas funções.

Já as **gratificações** são valores concedidos ao servidor em **função do exercício de atividades que vão além de suas atribuições ordinárias**. Ainda que a lei não defina dessa forma, essa explicação facilita o entendimento e ajuda a estruturar o raciocínio sobre o tema.

Em regra, a gratificação decorre de uma função adicional determinada pela autoridade superior, ou seja, uma nova responsabilidade atribuída ao servidor além daquelas já previstas para o seu cargo.

Entre as gratificações, destaca-se a chamada **gratificação de função**, que na legislação aparece com o nome de **retribuição** de função. Essa retribuição é devida ao **servidor que, ocupando cargo efetivo, passa a exercer uma função de confiança ou cargo em comissão**.

Trata-se de um valor adicional pago em razão da nova atribuição de responsabilidade. Por exemplo, um servidor ocupante do cargo efetivo de analista judiciário que é designado para exercer a função de chefe de cartório passa a ter, além das funções próprias de seu cargo, novas atribuições de chefia.

Em razão disso, ele passa a receber a retribuição de função correspondente, como um complemento à sua remuneração habitual. Essa prática reconhece o acréscimo de responsabilidade e trabalho que acompanha o exercício de funções de confiança.

Dentro das gratificações previstas para os servidores públicos, existe também a **gratificação por encargo de curso ou concurso**. Essa gratificação segue a mesma lógica das outras que estão ligadas ao exercício de funções adicionais às atividades originais do servidor.

Ela é devida quando o **servidor é convocado para atuar em cursos ou concursos promovidos pela própria administração pública**. Essa atuação pode se dar, por exemplo, na organização de concursos públicos, na participação em comissões examinadoras, em bancas avaliadoras ou até como palestrante em cursos voltados à capacitação de outros servidores.

Nessas situações, o servidor desempenha funções que extrapolam as suas atribuições regulares, e, por isso, faz jus a essa gratificação específica.

Já a **gratificação natalina** se destaca das demais por não estar vinculada ao exercício de atividades adicionais. Ela é **paga a todos os servidores públicos e equivale ao tradicional décimo terceiro salário**, sendo devida independentemente do desempenho de tarefas extras. Seu pagamento é garantido a todo servidor como parte da remuneração anual.

Além das gratificações, os servidores também podem receber **adicionais**. Diferentemente das gratificações, que geralmente decorrem de atividades extraordinárias, os adicionais são **concedidos em razão da própria natureza do trabalho desempenhado pelo servidor**.

Eles existem para compensar características específicas das condições de trabalho que exigem maior esforço ou expõem o servidor a riscos e desgastes maiores.

Entre os principais tipos de adicionais, estão os **adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade**. Eles são pagos quando a atividade exercida envolve exposição a agentes nocivos à saúde, risco à integridade física ou condições de trabalho especialmente desgastantes.

Também há o **adicional noturno**, concedido ao servidor que trabalha entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, justamente por ser um horário que traz maior impacto ao organismo.

Outro adicional comum é o **adicional de férias**, que corresponde a um terço da remuneração normal do servidor e é pago quando ele entra em gozo do período de férias. Esse valor adicional é um direito previsto em lei como forma de garantir um benefício financeiro extra durante esse período de descanso.

O **adicional por serviço extraordinário**, popularmente conhecido como hora extra, é devido quando o servidor precisa trabalhar além da jornada normal estabelecida. Apesar de o servidor continuar exercendo as mesmas funções, o tempo excedente justifica a remuneração adicional.

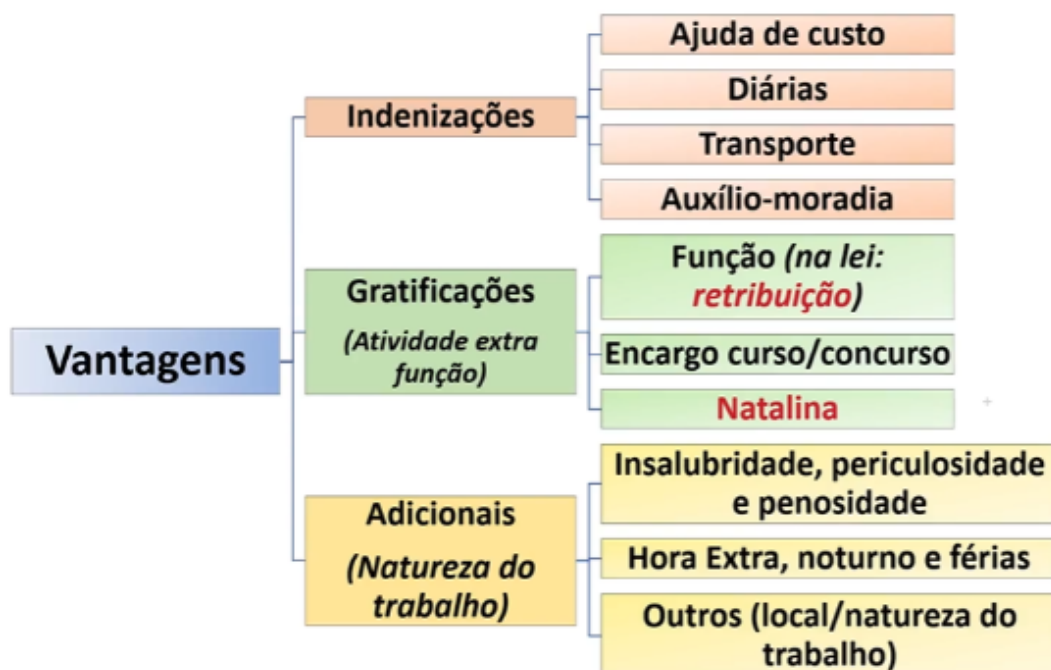
A legislação estabelece que esse valor deve ser, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal. Por exemplo, se o servidor recebe 100 reais por hora em sua jornada regular, ele deverá receber, pelo menos, 150 reais por hora extra trabalhada.

Há ainda a possibilidade de concessão de outros adicionais que levem em conta o local de exercício ou a natureza específica do trabalho. Esses adicionais precisam estar previstos em lei.

Um exemplo é o adicional de fronteira, destinado a servidores que atuam em regiões de fronteira do país, onde as condições de trabalho podem ser mais difíceis devido à ausência de infraestrutura adequada, limitações no comércio local e maior risco nas atividades desempenhadas. Assim, para compensar essas dificuldades, a legislação pode instituir adicionais específicos como esse.

Dessa forma, foi possível apresentar um panorama completo sobre as indenizações, gratificações e adicionais no contexto da remuneração dos servidores públicos, destacando suas características, finalidades e hipóteses de aplicação.

Esses elementos compõem a estrutura de vencimentos dos servidores e são fundamentais para compreender como a administração pública busca equilibrar os direitos, deveres e as condições de trabalho no serviço público.



2. Indenizações

O parágrafo primeiro do artigo 49 da Lei 8.112 estabelece que **as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer fim.**

Art. 49 (...) § 1o As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

Isso significa que, mesmo que um servidor público receba determinada indenização por um longo período, como por exemplo dez anos, ao deixar de existir o motivo que originava esse pagamento, ele automaticamente deixa de recebê-la, sem que isso cause qualquer impacto nos seus vencimentos permanentes.

Um exemplo claro seria o da indenização de transporte. Se o servidor utiliza seu carro próprio para o exercício de suas funções por muitos anos e, em determinado momento, o órgão adquire um veículo oficial e ele deixa de usar o carro pessoal, cessará imediatamente o pagamento dessa indenização, sem que o valor recebido anteriormente passe a integrar a remuneração base ou qualquer provento futuro.

Em contrapartida, as **gratificações e os adicionais podem, sim, ser incorporados aos vencimentos ou proventos**, desde que exista uma previsão legal específica para isso. É necessário que uma lei determine expressamente os casos e as condições em que essa incorporação será permitida, como por exemplo um período mínimo de recebimento contínuo da gratificação.

O artigo 50 da mesma lei reforça que **as vantagens pecuniárias concedidas ao servidor não serão computadas nem acumuladas para efeitos de concessão de outros acréscimos pecuniários com base no mesmo título ou fundamento.** Isso impede que se forme uma base de cálculo inflada pela adição de gratificações anteriores, evitando a chamada "repercussão em cascata" dos acréscimos.

Art. 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Por exemplo, se um servidor recebe uma gratificação por encargo de curso ou concurso correspondente a 20% de sua remuneração base, e essa gratificação é majorada posteriormente para 30%, o novo percentual será aplicado unicamente sobre a remuneração base, sem considerar os valores adicionais já pagos anteriormente.

Se o servidor possui um vencimento básico de R\$ 10.000 e recebe inicialmente R\$ 2.000 de gratificação (20%), ao passar a receber 30%, o cálculo será feito sobre os mesmos R\$ 10.000, resultando em R\$ 3.000, e não sobre os R\$ 12.000 que somariam vencimento e a gratificação antiga.

Já o artigo 53 trata especificamente da **ajuda de custo**, que tem como objetivo **compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço público, é transferido para uma nova sede com mudança permanente de domicílio.**

Essa ajuda de custo não é aplicável quando a mudança ocorre por solicitação do próprio servidor, pois precisa ser motivada pela administração. Ela cobre os gastos com transporte e adaptação ao novo local. No entanto, é vedado o pagamento duplo dessa indenização para cônjuges ou companheiros que sejam ambos servidores e venham a ser transferidos para a mesma sede.

Se um dos dois já for contemplado com a ajuda de custo, o outro não terá direito ao mesmo benefício. Essa vedação visa evitar duplicidade de pagamento pelo mesmo fato gerador, preservando os recursos públicos e mantendo a coerência no tratamento das despesas indenizatórias.

Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede.

§ 1º Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.

§ 2º À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.

§ 3º Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 36.

A ajuda de custo, conforme estabelece o artigo 54 da Lei 8.112, é **calculada com base na remuneração do servidor** e deve observar os critérios definidos em regulamento próprio. No entanto, há um limite: essa ajuda **não pode ultrapassar o valor correspondente a três vezes a remuneração mensal** do servidor.

Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses.

Por exemplo, se a remuneração for de R\$ 10.000, o valor máximo da ajuda de custo será de R\$ 30.000. É importante compreender que essa parcela não é paga mensalmente. Trata-se de um valor único, destinado a cobrir os gastos com o deslocamento e a instalação em uma nova sede de exercício, como despesas com transporte, hospedagem provisória e outras relacionadas à adaptação ao novo local.

A finalidade da ajuda de custo é compensar as despesas de instalação decorrentes de uma mudança de domicílio feita no interesse da administração pública. Ou seja, não é concedida quando o deslocamento é motivado por iniciativa pessoal do servidor ou em casos que não estejam ligados diretamente a necessidades administrativas.

Em algumas situações, o servidor **não terá direito à ajuda de custo**. Isso ocorre, por exemplo, quando o **afastamento do cargo ou o retorno ao cargo se der em virtude de mandato eletivo**. Nesses casos, o deslocamento não atende ao interesse da administração pública, e sim ao exercício de atividade política, o que exclui a concessão do benefício.

Art. 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.

Por outro lado, a lei também assegura a possibilidade de concessão da ajuda de custo a pessoas que não pertencem aos quadros da administração pública federal, desde que sejam nomeadas para cargos em comissão com **mudança de domicílio**.

Art. 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio.

Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso I do art. 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível.

Cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, podendo ser ocupados por pessoas que nunca foram servidores públicos. Assim, se uma dessas pessoas for nomeada para exercer o cargo em local diferente de sua residência anterior, terá direito à ajuda de custo, mesmo sem ter vínculo anterior com a administração pública.

A legislação ainda trata da situação de servidores cedidos para outros órgãos ou entes da federação. Segundo o artigo 93, é possível a cessão de servidores federais para órgãos ou entidades dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.

Nesses casos, quando a cessão envolver mudança de domicílio e houver exercício de cargo ou função de confiança, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, ou seja, aquele que recebe o servidor. Por exemplo, se a União cede um servidor ao Estado de São Paulo, é o estado que assume o pagamento da ajuda de custo, se for o caso.

Por fim, a lei estabelece uma **obrigação de devolução da ajuda de custo caso o servidor, sem justificativa, não se apresente na nova sede de exercício no prazo de 30 dias a contar da publicação do ato de remoção, redistribuição ou cessão.**

A ausência de apresentação dentro do prazo estipulado implica na restituição integral da quantia recebida, já que o servidor não cumpriu a condição essencial para manutenção do benefício, que é assumir efetivamente a nova lotação determinada pela administração.

Art. 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias.

O artigo 58 da Lei 8.112 trata das situações em que o servidor público, **por motivo de serviço, se afasta de sua sede em caráter eventual ou transitório.**

Esse tipo de deslocamento difere completamente das mudanças definitivas, que envolvem caráter permanente e que justificam o pagamento da ajuda de custo.

Aqui, quando o afastamento é temporário, o servidor faz jus ao recebimento de passagens e diárias, que servem para indenizar as despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme estabelecido em regulamento.

Essas despesas são cobertas por um valor fixo, definido previamente em lei, que é concedido por dia de afastamento. Ou seja, não se trata de um reembolso baseado nos valores efetivamente gastos, mas sim de uma quantia predefinida, paga independentemente de quanto o servidor de fato desembolsou.

A legislação também prevê que, caso o deslocamento não exija pernoite fora da sede, o servidor terá **direito apenas à metade do valor da diária.** Um exemplo claro é quando ele viaja pela manhã para outro local e retorna no mesmo dia à sua base de trabalho.

Nesses casos, como não há a necessidade de hospedagem e as despesas são potencialmente menores, a diária é concedida pela metade.

Além disso, há outra hipótese em que o servidor receberá somente metade da diária: quando a União custear diretamente, por outros meios, as despesas extraordinárias que normalmente seriam cobertas pela diária. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o órgão público oferece alojamento próprio no local de destino, eliminando a necessidade de o servidor gastar com hotel.

Da mesma forma, se houver um restaurante mantido pela própria administração onde o servidor se alimenta durante o deslocamento, ele também não terá esses custos. Nessas circunstâncias, como as principais despesas já estão cobertas, a diária é paga com redução proporcional.

Por outro lado, é fundamental entender que, se o deslocamento da sede for uma exigência permanente do cargo, o servidor não terá direito ao recebimento de diárias. Isso ocorre em situações em que o próprio exercício da função implica deslocamentos diários.

Um exemplo comum é o de um auditor fiscal da Receita Federal que mora em um município, mas cujo local de trabalho está em outro município, na fronteira. Ainda que ele precise se deslocar todos os dias para cumprir sua função, esse deslocamento não é eventual, e sim uma exigência permanente do cargo.

Nesse caso, não há direito ao pagamento de diárias, pois não se trata de uma viagem temporária ou excepcional.

Nessas situações, o servidor pode até receber outras verbas específicas, como o adicional de fronteira, caso previsto em lei, que reconhece as condições adversas do local de trabalho.

No entanto, o pagamento de diárias está descartado, pois essa indenização é destinada exclusivamente a afastamentos ocasionais, como viagens para congressos, reuniões em outras unidades administrativas, treinamentos ou eventos similares.

Assim, a legislação delimita com clareza os critérios para concessão das diárias, diferenciando as situações de deslocamento temporário daquelas em que o deslocamento é parte inerente à rotina da função do servidor.

Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento.

§ 1o A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

§ 2o Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.

O parágrafo terceiro do artigo 58 estabelece uma limitação importante no tocante ao pagamento de diárias aos servidores públicos. Ele determina que **o servidor não terá direito a diárias quando o deslocamento ocorrer dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião**, desde que essas sejam formadas por municípios limítrofes e devidamente instituídas por norma regulamentar.

Isso significa que se o servidor precisar se deslocar de uma cidade para outra dentro dessa mesma área geográfica, como por exemplo entre João Pessoa e Cabedelo, ele não fará jus a qualquer valor de diária, pois o legislador considerou que se trata de uma distância reduzida, de fácil locomoção.

Essa regra também se aplica às áreas de controle integrado mantidas com países vizinhos, desde que a jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros seja estendida à região.

Contudo, há uma **exceção** importante: **caso haja pernoite fora da sede**, mesmo dentro da mesma região metropolitana ou área similar, o servidor poderá receber a diária normalmente, com o valor integral previsto para os afastamentos dentro do território nacional. Assim, se o servidor sair de João Pessoa e pernoitar em Cabedelo, por exemplo, terá direito à diária completa.

No entanto, se ele sair e retornar no mesmo dia, ainda que tenha tido um longo deslocamento, não fará jus a nenhuma diária, nem mesmo à metade.

Art. 58 (...) § 3o Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional.

O artigo 59 trata da **restituição de diárias** em duas hipóteses. A primeira é quando o servidor recebe as diárias, mas por qualquer motivo **não chega a se afastar da sede**. Nesse caso, ele é obrigado a devolver integralmente o valor recebido, no prazo de cinco dias.

A segunda hipótese ocorre quando **o afastamento é menor do que o previsto inicialmente**. Por exemplo, se o servidor recebeu o valor correspondente a dez diárias, mas retornou à sede após oito dias, ele deverá restituir o valor relativo a duas diárias no mesmo prazo de cinco dias. Essas previsões garantem que o pagamento seja feito de maneira justa e evite prejuízos ao erário.

Art. 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput.

O artigo 60 trata da **indenização de transporte**, um benefício destinado ao servidor público que utiliza meio próprio de locomoção (como carro, moto, bicicleta etc.) para a execução de atividades externas relacionadas ao cargo.

A indenização de transporte não é um salário, nem uma gratificação: ela tem natureza indenizatória, ou seja, tem como objetivo reembolsar gastos que o servidor teve com deslocamentos feitos em razão do serviço.

Essa indenização só será paga se:

- O deslocamento for necessário para o desempenho de atividades externas (fora da repartição pública).
- O uso do veículo próprio for por força das atribuições do cargo (ou seja, não é por escolha do servidor, mas uma necessidade do serviço público).
- A forma de pagamento e os critérios para concessão estejam previstos em regulamento próprio.

Art. 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.

Já o artigo 60-A trata do **auxílio-moradia**, que é um benefício pago ao servidor público que se fixa em **nova sede em caráter permanente**, desde que a mudança seja determinada no **interesse da administração pública**.

Esse auxílio é caracterizado como um ressarcimento pelas despesas que o servidor comprovar ter efetuado com aluguel ou hospedagem em empresa hoteleira. **O procedimento é simples: o servidor realiza o pagamento dessas despesas e apresenta os comprovantes à administração, que tem até um mês para restituir o valor.**

Esse processo se repete a cada mês enquanto perdurar a necessidade e a elegibilidade do servidor para o auxílio-moradia. Assim, o benefício assegura que o servidor não arque sozinho com os custos habitacionais decorrentes de uma mudança imposta pela administração, garantindo maior estabilidade durante a transição para a nova localidade de trabalho.

Art. 60-A. O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor.

O artigo 60-B da Lei 8.112 estabelece os requisitos que precisam ser atendidos para que o servidor público tenha direito ao auxílio-moradia. Ao contrário do que se pode imaginar, esse benefício não é automático nem se aplica a todo servidor transferido para uma nova sede. Ele está condicionado a uma série de critérios que buscam garantir a legitimidade da concessão e evitar abusos.

O primeiro requisito é a **inexistência de imóvel funcional disponível no novo município onde o servidor irá exercer suas funções**. Isso significa que, se houver um imóvel pertencente à administração pública que possa ser usado como residência oficial, o servidor deverá ocupá-lo.

Nesse caso, não terá direito ao auxílio-moradia, pois o objetivo do benefício é justamente subsidiar moradia quando não há essa estrutura disponível.

Além disso, **o cônjuge ou companheiro do servidor também não pode estar ocupando um imóvel funcional na mesma localidade**. Se, por exemplo, a esposa do servidor já estiver residindo em um imóvel funcional fornecido pela administração, o servidor não terá direito ao auxílio, uma vez que poderá residir com ela no mesmo local. O benefício, portanto, não é concedido quando a família já dispõe de moradia provida pelo Estado.

Outro ponto importante diz respeito à propriedade de imóveis no município de destino. Nem o servidor, nem seu cônjuge ou companheiro, **podem ter sido proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários de imóvel nesse município nos 12 meses anteriores à nomeação ou ao deslocamento**. Essa regra inclui não apenas imóveis com construção averbada, mas também lotes que ainda não tenham edificação registrada.

O intuito do legislador, nesse caso, é evitar possíveis fraudes, como a venda estratégica de imóveis antes da nomeação para receber indevidamente o auxílio-moradia.

Por exemplo, se o servidor sabia com antecedência que poderia ser designado para trabalhar em Campina Grande e vendeu seu apartamento lá dias antes de ser nomeado, ainda assim não teria direito ao auxílio. A lei fecha essa brecha ao estipular um período de carência de 12 meses, impedindo qualquer tentativa de burlar o sistema.

Outro requisito essencial é que nenhuma outra pessoa que resida com o servidor esteja recebendo o auxílio-moradia. O benefício é **limitado a uma pessoa por residência**. Assim, se o cônjuge, companheiro ou até mesmo um filho, que também seja servidor, já estiver recebendo o auxílio, o servidor em questão não terá direito a ele.

Essa regra impede que mais de um benefício seja concedido dentro da mesma unidade familiar ou residência, reforçando a lógica de que o auxílio serve para custear a moradia da família, e não de forma individualizada para cada membro.

Outro requisito essencial para a concessão do auxílio-moradia é que o servidor tenha se mudado de sua residência anterior para assumir cargo em comissão ou função de confiança em outro município, ou seja, **o deslocamento deve ter ocorrido em razão da convocação da administração para o exercício de uma função de natureza especial**. Isso reforça que o benefício está diretamente vinculado ao interesse da administração e não à vontade pessoal do servidor.

Além disso, o município no qual o servidor vai exercer o cargo em comissão ou função de confiança não pode estar enquadrado nas situações previstas no parágrafo terceiro do artigo 58 da Lei 8.112, que trata das localidades dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião.

Isso significa que, se o novo local de trabalho estiver dentro da mesma região metropolitana do domicílio original do servidor, ele não terá direito ao auxílio-moradia, pois, nesses casos, presume-se que não há necessidade de mudança efetiva de residência.

Por exemplo, se o servidor residia em João Pessoa e foi designado para exercer função em Cabedelo, que integra a mesma região metropolitana, ele não será contemplado com o benefício, já que o deslocamento diário entre esses municípios é viável e não exige mudança de domicílio.

Outro critério previsto é que o servidor **não tenha sido domiciliado nem tenha residido no município de destino nos últimos doze meses anteriores** à nomeação para o cargo em comissão ou função de confiança. Esse requisito considera não apenas a propriedade de imóvel, mas também a efetiva residência, mesmo que de forma temporária, como no caso de um aluguel.

A ideia é impedir que o benefício seja concedido a alguém que já vivia no local e, portanto, não teria a necessidade de se instalar novamente.

A única **exceção** a essa regra está no caso em que o servidor tenha residido no município por um **período inferior a 60 dias dentro desses doze meses**. O legislador entendeu que estadias muito curtas, de até 59 dias, não caracterizam domicílio nem indicam que o servidor já estava estabelecido no local.

Assim, se o servidor tiver morado no município de destino por, por exemplo, 45 ou 50 dias nos últimos doze meses, ainda assim poderá receber o auxílio-moradia. Por outro lado, caso o período de residência tenha sido de 60 dias ou mais, mesmo que não envolvesse propriedade do imóvel, o direito ao auxílio é automaticamente vedado.

Portanto, o conjunto de requisitos para concessão do auxílio-moradia busca garantir que esse benefício seja reservado exclusivamente para casos em que o servidor efetivamente precise mudar de domicílio por interesse da administração, sem alternativas como imóveis funcionais disponíveis, sem vínculo anterior com a localidade e sem que outros membros da família já estejam recebendo o mesmo benefício. Essas restrições garantem a integridade do sistema e o uso responsável dos recursos públicos.

Um dos requisitos finais é que o deslocamento do servidor não tenha ocorrido por força de alteração de lotação ou por nomeação para cargo efetivo. Isso significa que, se o servidor foi redistribuído ou relotado para outro órgão em caráter permanente, ou seja, se houve uma mudança estrutural na sua lotação funcional e ele precisou se mudar para outro município, ele não fará jus ao auxílio-moradia.

O benefício também **não será concedido quando a mudança de domicílio ocorrer em razão de uma nomeação para cargo efetivo**, mesmo que essa nomeação exija a mudança de cidade.

Essas hipóteses são consideradas pela legislação como situações normais da carreira pública, que não configuram um deslocamento especial ou excepcional que justifique a concessão do auxílio.

O entendimento é de que o servidor, ao ingressar no serviço público ou ao ser redistribuído, já assume o risco e a responsabilidade de fixar residência na localidade de exercício, sem que haja necessidade de ressarcimento por parte da administração.

Além disso, há uma limitação temporal expressa na legislação: o deslocamento que fundamenta o pedido de auxílio-moradia precisa ter ocorrido após o dia 30 de junho de 2006. Deslocamentos realizados antes dessa data não geram direito ao benefício, independentemente do cumprimento dos demais requisitos.

Essa regra serve como marco legal para a aplicação da norma e impede a concessão retroativa do benefício a situações anteriores à vigência das disposições que o regulam com mais rigor.

Portanto, o auxílio-moradia será concedido somente se o servidor tiver sido deslocado por interesse da administração para assumir cargo em comissão ou função de confiança, se não houver imóvel funcional disponível, se ele ou seu cônjuge não tiverem vínculo imobiliário com o novo município nos 12 meses anteriores, se ninguém da mesma residência já estiver recebendo o benefício, se ele não tiver residido no local por mais de 59 dias nos últimos 12 meses, e se o deslocamento não tiver ocorrido por redistribuição ou nomeação para cargo efetivo.

Além disso, tudo isso só será considerado válido se o deslocamento tiver ocorrido a partir de 1º de julho de 2006. Essas condições refletem a intenção do legislador de assegurar que o auxílio-moradia seja um ressarcimento justo, aplicado apenas em situações específicas, evitando-se o uso indevido dos recursos públicos.

Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos:

- I - não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor;
- II - o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional;
- III - o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no Município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses que antecederem a sua nomeação;
- IV - nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia;
- V - o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes;
- VI - o Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do art. 58, § 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor;
- VII - o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no Município, nos últimos doze meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias dentro desse período;
- VIII - o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo.
- IX - (Vide Medida Provisória nº 341, de 2006).
- IX - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006.

Parágrafo único. Para fins do inciso VII, não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso V.

Art. 60-C. Revogado

Resumo

1. Vantagens na Remuneração do Servidor Público:

- Dividem-se em três grandes grupos:
- Indenizações
- Gratificações
- Adicionais

2. Indenizações:

- Pagas para restituir despesas que o servidor teve por exigência do trabalho. Não se incorporam ao vencimento.
- Ajuda de Custo:
 - Para mudança de sede em caráter permanente, por interesse da administração.
 - Valor calculado com base na remuneração e limitado a até três vezes o valor mensal.
 - Não é paga:
 - Quando o deslocamento for por mandato eletivo.
 - Se o cônjuge também receber ou já ocupar imóvel funcional na nova sede.
 - Pode ser concedida a não-servidor nomeado para cargo em comissão.
 - Em caso de sessão, é paga pelo órgão cessionário.
 - Deve ser devolvida se o servidor não se apresentar na nova sede em até 30 dias.
- Diárias:
 - Para afastamento eventual ou transitório da sede.

- Valor fixo por dia, para cobrir despesas com pousada, alimentação e locomoção.
- Concedida pela metade:
 - Se não houver pernoite.
 - Se a União custear parte das despesas (ex: oferece alojamento ou alimentação).
- Não é concedida:
 - Quando o deslocamento é exigência permanente do cargo.
 - Para deslocamentos dentro da mesma região metropolitana, salvo com pernoite.
- Se não houver afastamento ou o retorno for antecipado, o valor deve ser restituído em até 5 dias.
- Transporte:
 - Pago quando o servidor usa meio próprio para exercer atividades externas.
 - Não se aplica ao trajeto casa-trabalho.
- Auxílio-Moradia:
 - Ressarcimento mensal de despesas comprovadas com aluguel ou hospedagem.
 - Concedido somente com o cumprimento de todos os requisitos:
 - Inexistência de imóvel funcional no local.
 - Cônjuge não ocupa imóvel funcional.
 - O servidor e cônjuge não possuem ou possuíram imóvel no município nos últimos 12 meses.
 - Nenhuma pessoa da residência já recebe auxílio-moradia.
 - O servidor tenha se mudado por cargo em comissão ou função de confiança.
 - O novo município não pode estar na mesma região metropolitana da residência anterior.
 - O servidor não tenha residido no novo município nos últimos 12 meses, salvo por período inferior a 60 dias.
 - O deslocamento não pode ser por redistribuição ou nomeação para cargo efetivo.
 - Só é válido para deslocamentos a partir de 1º de julho de 2006.

3. Gratificações:

- Pagas em razão do exercício de atividades além das atribuições normais.
- Gratificação de Função (ou Retribuição de Função)
 - Para servidor de cargo efetivo que assume cargo ou função de confiança.
- Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso
 - Quando o servidor atua como:
 - Instrutor ou palestrante em cursos promovidos pela administração.
 - Membro de banca, comissão ou organização de concurso público.
- Gratificação Natalina
 - Corresponde ao décimo terceiro salário.
 - Todos os servidores têm direito, sem exigência de função extra.
- Regras Especiais
 - Podem se incorporar ao vencimento, se houver previsão legal.
 - Não se acumulam para gerar novos acréscimos com base no mesmo fundamento (Art. 50).

4. Adicionais:

- Pagos em razão das condições especiais ou da natureza do trabalho. Diferem das gratificações por não exigirem atividade extra.
- Tipos:
 - Insalubridade, Periculosidade, Penosidade: trabalho em condições nocivas, perigosas ou extenuantes.
 - Adicional Noturno: trabalho entre 22h e 5h.
 - Adicional de Férias: 1/3 da remuneração.
 - Hora Extra (Serviço Extraordinário): mínimo de 50% a mais que a hora normal.
 - Outros Adicionais: como o adicional de fronteira, previstos em leis específicas, conforme local e natureza da atividade.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
